OFÍCIO n. 00081/2025/CGJ/NAE/PRU5R/PGU/AGU

Recife, 26 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor(a) Responsável pela CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PROCESSO JUDICIAL: 0809667-58.2024.4.05.0000
NUP: 00418.047110/2024-19 (REF. 0809667-58.2024.4.05.0000)
INTERESSADOS: DECAL BRASIL LTDA
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS À EMPRESA NO CURSO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE N. 00190.105349/2020-07. COMUNICA PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO TÃO SOMENTE DO PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA PARA FINS DE SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE, DEVENDO A AGRAVANTE COMPROVAR O DEPÓSITO NO PRAZO DE 30 DIAS NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO LAVA-JATO

Senhor(a) Consultor(a),

1. Cumprimentando-o, encaminho, para fins de conhecimento e devido cumprimento, o **PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00011/2025/CGJ/NAE/PRU5R/PGU/AGU** referente à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809667-58.2024.4.05.0000 interposto por DECAL BRASIL LTDA em face da UNIÃO.

2. Ao apreciar o recurso, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu **parcial provimento** ao agravo, a fim de **deferir o pedido subsidiário de depósito judicial do valor da sanção de multa com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade, devendo a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à comprovação do depósito nos autos da ação originária**, nos moldes da decisão e do parecer anexos.

3. Na oportunidade, coloco-me à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional, ao tempo em que solicito que o comprovante do cumprimento da decisão seja enviado para esta Procuradoria com a brevidade que o caso requer.

Atenciosamente,

CAROLINE BULHOSA DE SOUZA NUNES
Advogada da União

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BULHOSA DE SOUZA NUNES, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1870626565 e chave de acesso 41e1ff7a no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CAROLINE BULHOSA DE SOUZA NUNES, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 26-02-2025 17:19. Número de Série: 263013337263635883314239084 94. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00011/2025/CGJ/NAE/PRU5R/PGU/AGU

URGENTE

PROCESSO JUDICIAL: 0809667-58.2024.4.05.0000
NUP: 00418.047110/2024-19 (REF. 0809667-58.2024.4.05.0000)
INTERESSADOS: DECAL BRASIL LTDA
ASSUNTOS: MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS À EMPRESA NO CURSO DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE N. 00190.105349/2020-07. COMUNICA PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO TÃO SOMENTE DO PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA PARA FINS DE SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE, DEVENDO A AGRAVANTE COMPROVAR O DEPÓSITO NO PRAZO DE 30 DIAS NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO LAVA-JATO

Assunto: PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA/EFEITO SUSPENSIVO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. Exame e comunicação de decisão parcialmente favorável à parte autora e de sua força executória, para cumprimento pelo órgão responsável.

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo de instrumento (Processo nº 0809667-58.2024.4.05.0000), com pedido de efeito ativo, interposto pela Decal Brasil Ltda. contra decisão que, em sede de ação anulatória ajuizada em face da União, indeferiu o pleito liminar, por entender que, "*[...] em razão da competência originária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Ministro da CGU não é cabível medida liminar cautelar no juízo de primeiro grau*".

2. Ao apreciar o recurso, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu **parcial provimento** ao agravo, a fim de conceder antecipadamente parte da tutela pretendida pela parte autora.

3. Esta Procuradoria Regional da União da 5ª Região foi intimada da mencionada decisão, cuja ementa será transcrita a seguir (cópia anexa):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.437/1992 C/C ART. 1.059 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À CAUTELARIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA NA VIA ORDINÁRIA QUANDO INVIÁVEL A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. LEI ANTICORRUPÇÃO. PENALIDADES APLICADAS À EMPRESA. INIDONEIDADE, MULTA E PUBLICAÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. **NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES OU DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DAS SANÇÕES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.**

I. CASO EM EXAME

1**. Agravo de instrumento interposto por DECAL BRASIL LTDA contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, ao fundamento de que a suspensão das penalidades aplicadas pelo Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) no PAR nº 00190.105349/2020-07 estaria vedada pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, dada a competência originária do STJ para processar e julgar mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado.**

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a vedação contida no art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável ao caso por força do art. 1.059 do CPC, impediria o juízo de primeiro grau de conceder tutela provisória contra ato de autoridade sujeita à competência originária de tribunal para julgamento de mandado de segurança; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória para suspender as sanções administrativas impostas à agravante, com base na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável ao caso por força do art. 1.059 do CPC, estabelece que "*não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal*".

4. O objetivo aparente da norma legal é evitar que o jurisdicionado, diante da possibilidade de escolha entre impetrar mandado de segurança (MS) ou ajuizar ação ordinária (procedimento comum), opte pela segunda opção como uma forma de contornar o juízo competente para o MS. Em outras palavras, a lei visa impedir uma "fuga estratégica" da competência originária dos tribunais. Apesar da intenção de evitar manobras processuais, a aplicação literal e irrestrita da norma pode, em certas situações, restringir indevidamente o acesso à justiça. Existem cenários em que o mandado de segurança seria manifestamente inviável, como na hipótese em que decorrido o prazo decadencial de 120 dias ou quando a questão demandasse dilação probatória, o que limitaria a ação do jurisdicionado a uma única via: a do procedimento comum no primeiro grau de jurisdição. Nessas situações, impedir a concessão de tutela de urgência no juízo de primeiro grau, apenas por conta da competência originária do tribunal em MS, inviabilizaria a proteção imediata de direitos, podendo levar a lesões irreparáveis.

5. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura que "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*". Essa proteção, enfatize-se, há de ser tempestiva e efetiva. A tutela de urgência, ao permitir uma resposta judicial rápida para situações de risco de dano irreparável ou difícil reparação, concretiza o princípio do acesso à Justiça, garantindo que o Judiciário cumpra sua função de guardião dos direitos fundamentais. É possível falar, portanto, em um direito fundamental à cautelaridade ou à tutela cautelar (em sentido amplo), corolário do princípio constitucional do acesso à Justiça, a assegurar aos jurisdicionados em geral mecanismos processuais de neutralização de riscos de lesão a direitos sob ameaça iminente.

6. Portanto, a interpretação do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser realizada de maneira que não inviabilize o acesso à justiça e a proteção de direitos. Em casos em que a impetração do mandado de segurança é processualmente inviável, seja por decadência, necessidade de dilação probatória ou qualquer outra razão que notoriamente impeça o manejo da ação mandamental, deve-se permitir que o jurisdicionado obtenha tutela de urgência no juízo de primeiro grau, garantindo, assim, a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

7. Essa interpretação guarda sintonia com a atual tendência revelada pelo STF ao julgar a ADI nº 4.296, em que se afirmou que proibições absolutas ao poder de cautela são inconstitucionais, garantindo o pleno exercício da jurisdição liminar.

8. Estabelecidas essas premissas e sem que com isso se esteja a declarar a inconstitucionalidade do art. 1.059 do CPC e do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, mas apenas conferindo a eles interpretação mais restritiva, revela-se possível apreciar o pedido de tutela de urgência formulado.

9. Impõe-se considerar, especialmente, a complexidade fática envolvida no presente caso, cuja solução exige dilação probatória, inadmissível no mandado de segurança. Essa constatação, aliás, já havia ficado registrada na decisão proferida no agravo de instrumento anterior - 0815236-74.2023.4.05.0000 -, quando ali se constatou que "*a matéria fática realmente é bastante controvertida e envolve questões probatórias complexas*".

10. No caso, parece evidente que a escolha da ação pelo rito comum, em vez do mandado de segurança, não se deveu a uma "fuga estratégica" da competência originária do STF, mas pela necessidade de produção de provas que não seriam cabíveis na via mandamental. Legítima, portanto, à luz do princípio do acesso à Justiça e do direito fundamental à cautelaridade, a pretensão da parte autora de ver apreciado seu pedido de tutela de urgência.

11. As decisões proferidas em processos administrativos são classificadas como atos administrativos e possuem como característica fundamental a discricionariedade, que permite ao agente público decidir, dentro dos limites legais e dos princípios constitucionais da Administração Pública, qual a melhor solução para o interesse público com base em critérios de conveniência e oportunidade. Esta discricionariedade, contudo, possui limitações quanto ao seu controle pelo Poder Judiciário, que deve se ater à análise da legalidade formal e substancial, sem adentrar no mérito administrativo, garantindo assim a liberdade decisória da Administração Pública enquanto previne arbitrariedades e abusos de poder, sendo tal controle judicial exercível por meio de ação judicial adequada para preservar os princípios que norteiam a gestão pública.

12. As sanções aplicadas de desfavor da agravante foram as seguintes: "*77. Assim, em razão da prática dos atos lesivos tipificados no art. 88, inciso III da Lei nº. 8.666/93 e artigo 5º, incisos I e IV, "d", da Lei nº 12.846/2013 pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., CNPJ n‘ 03.973.894/0001-94, conclui-se pela aplicação das penalidades de: a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993. b) multa no valor de R$ 3.905.734,97 (três milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos, com fundamento no art. 6°, inciso I, da Lei n° 12.846/3013 c/c com o art. 17 da Decreto 8.240/2015; c) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora ,em meio de comunicação de grande circulação pelo prazo de 1 (um) dia, em edital afixado no estabelecimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e em seu sítio eletrônico pelo prazo de 30 (trinta) dia com fundamento no no art. 6°, inciso II e §5º da Lei n° 12.846/3013 c/c com o art. 18 da Decreto 8.240/2015.*

13. O Contrato nº 1002.00.27.258.00 entre a DECAL BRASIL LTDA e a Petrobrás foi assinado em 25/10/2006 por R$ 30,9 milhões, tendo M. M. F. como procurador. O contrato recebeu 2 (dois) aditivos: o primeiro em 15/01/2008, de R$ 31,6 milhões, e o segundo em 30/07/2009, de R$ 80,3 milhões com vigência até 20/04/2012. A Petrobrás posteriormente resistiu a novas contratações com a empresa, alegando que os valores praticados estavam abaixo do ideal e do mercado. M. M. F., responsável pela parte comercial da empresa, foi tratar do assunto com P. R. C., tendo, ao final, acertado o pagamento de cerca de US$ 870 mil em vantagem indevida. A Petrobras, em seguida, firmou com a DECAL BRASIL LTDA novo contrato no valor de R$ 280 milhões para a prestação de serviços de armazenagem e movimentação de graneis líquidos no Porto de SUAPE. O contrato foi celebrado em 01/05/2012 com prazo de validade de 5 (cinco) anos.

14. M. M. F. foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo, em 05/03/2018, a 13ª VFPR julgado parcialmente procedente a pretensão ministerial e o condenado a pena privativa de liberdade e multa. A narrativa da exordial trouxe que a vantagem indevida havia sido paga por meio de 8 (oito) transferências bancárias efetuadas por ele no exterior que, juntas, totalizaram US$ 870 mil. A sentença, por sua vez, trouxe que o ex-diretor da Petrobrás P. R. C. declarara que a vantagem indevida havia sido acertada diretamente com M. M. F.. O trânsito em julgado operou-se em 17/02/2020 e a pena privativa de liberdade restou fixada em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

15. A alegação da DECAL BRASIL LTDA de desconhecimento das ações de M. M. F. é inverossímil, pois ele era o representante oficial da empresa nas negociações com a Petrobrás, que resultaram em um contrato de R$ 280 milhões. É improvável que tenha agido sem o conhecimento e consentimento da alta administração da empresa.

16. O fato de o MPF ter oferecido denúncia apenas em relação a M. M. F. não implica confirmação de que teria agido sozinho e sem a participação dos executivos da DECAL, mas, tão somente, uma estratégia processual, visto que não se logrou achar indícios suficientes de autoria com aptidão de deflagrar uma ação penal. O delito de lavagem de dinheiro tem por característica o distanciamento do executor dos atos de ocultação ou dissimulação do real beneficiário da conduta.

17. A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) adota o regime da responsabilidade objetiva, a implicar a desnecessidade de comprovação de dolo ou culpa da empresa. Essa assume os riscos pelos atos praticados por seus prepostos em benefício, ainda que não exclusivo, da empresa.

18. O argumento de ausência de dano à Petrobrás não exime a responsabilidade, apenas impede a condenação por danos específicos. O caso também envolve prejuízos à livre concorrência, pois ao obter um contrato de grande valor, a DECAL BRASIL LTDA ganhou vantagem competitiva indevida e criou barreiras à entrada de novos players no mercado, seguindo padrão similar ao observado com as empreiteiras na Operação Lava Jato.

19. Quanto ao dano reputacional a ser experimentado pela DECAL de publicação da decisão administrativa sancionadora, esse já se concretizou com o ajuizamento da ação penal, que teve repercussão internacional. Em contratações com empresas desse porte, é comum realizar levantamentos abrangentes, incluindo processos formais e notícias em diferentes países, como os processos abertos na Suíça relacionados à Lava Jato. Assim, a não publicação da decisão administrativa da CGU não evitaria o dano reputacional alegado pela empresa, o qual, inclusive, não foi comprovado nos autos.

20. Não há *fumus boni juris*, tampouco, *periculum in mora* que autorizem a realização do controle judicial.

21. Concessão do pedido subsidiário de depósito judicial do valor da sanção de multa com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade, devendo a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à comprovação do depósito nos autos da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A vedação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, em conformidade com o princípio do acesso à justiça e com o direito fundamental à cautelaridade, não impedindo a concessão de tutela de urgência em ação ordinária quando o mandado de segurança for inviável em virtude de o caso exigir dilação probatória.

2. O art. 2º da Lei nº 12.846/2013 estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas e autoriza a aplicação das sanções administrativas quando comprovado o envolvimento da empresa em atos de corrupção praticados por seus prepostos em seu benefício, ainda que não exclusivo, especialmente quando as provas dos autos indicam a sua participação consciente nos ilícitos apurados.

3. A ausência da comprovação do *fumus boni juris* e do *periculum in mora* tem por resultado o indeferimento da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 1º; CPC/2015, art. 1.059; Lei nº 12.846/2013, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.296, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.06.2021; Rcl nº 65.539, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.02.2024.

psr

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, **dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do Relatório, Voto Condutor e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.** (Grifou-se)

Assim, em face da decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal, esse órgão, considerando a força executória da decisão judicial, deverá observar a decisão do colegiado regional que **deu parcial provimento ao agravo de instrumento do autor apenas para deferir o pedido subsidiário de depósito judicial do**

valor da sanção de multa com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade, devendo a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à comprovação do depósito nos autos da ação originária.

Eis o breve relato fático.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Portaria AGU nº 1.547/2008, no seu art. 6º, assim estabelece:

> *Art. 6º Os órgãos de representação judicial da União intimados a dar cumprimento a determinações judiciais remeterão cópia da decisão, sentença ou acórdão e dos documentos necessários à sua correta interpretação, acompanhados das informações pertinentes, inclusive de sua manifestação sobre a exeqüibilidade da decisão, à Consultoria Jurídica da pasta responsável pela sua implementação ou, quando o cumprimento couber a órgão ou autoridade local, ao NAJ competente, que orientará os órgãos e autoridades assessorados a respeito do exato cumprimento do decidido.*
>
> *[...]*
>
> *§ 4º Os órgãos jurídicos de representação judicial, ao tomarem conhecimento de decisão judicial que suspenda a execução, revogue, casse ou altere decisão judicial, deverão comunicar o fato imediatamente ao órgão central do Sipec e aos ordenadores de despesa, com vistas à suspensão do pagamento e, quando for o caso, à desativação da rubrica ou do código de sentença, conforme prevê o art. 8º do Decreto nº 2.839, de 6 de novembro de 1998, bem como à competente Consultoria Jurídica ou órgão de assessoramento jurídico.*

Nessa linha, cabe à representação judicial efetuar a primeira manifestação sobre a exequibilidade da decisão judicial, bem como encaminhar cópia do referido *decisum* à correspondente Consultoria Jurídica/Órgão da Administração responsável.

No caso vertente, o egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região deferiu liminarmente a antecipação da tutela em favor da parte autora, para fins de "***concessão do pedido subsidiário de depósito judicial do valor da sanção de multa com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade, devendo a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à comprovação do depósito nos autos da ação originária*".**

Ou seja, **não foi deferido o pedido de suspensão das demais penalidades**, como pretendido pela agravante. A fim de corroborar tal conclusão, cite-se o seguinte trecho do **voto condutor** do julgado:

> **VOTO CONDUTOR**
>
> Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DECAL BRASIL LTDA contra decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu seu pedido liminar de suspensão das penalidades aplicadas no Processo de Apuração de Responsabilidade PAR nº 00190.105349/2020-07 ante o descabimento, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92, da medida cautelar promovida no 1º grau contra ato de autoridade sujeita na via do mandado de segurança à competência originária de tribunal.
>
> ***A controvérsia cinge-se a discussão quanto à possibilidade do manejo de medida cautelar contra ato do Ministro da Controladoria-Geral da União no juízo de 1º grau e, mais, se presentes o fumus boni juris e o periculum in mora necessários para o deferimento dessa medida.***
>
> (...)
>
> A alegação central da DECAL BRASIL LTDA de que não saberia das articulações de Mariano Marcondes Ferraz, portanto, não merece prosperar. Ele era o legítimo representante da empresa nas negociações comerciais com a Petrobrás, uma negociação que, ao final, resultou na celebração de um contrato da ordem de R$ 280 milhões com o ente público, sendo pouco crível que tivesse atuado sozinho e sem o conhecimento da empresa. O mais provável é que tenha atuado com pleno consentimento da alta administração da empresa.
>
> O fato de o MPF ter oferecido denúncia apenas em relação a Mariano Marcondes Ferraz não implica confirmação de que teria agido sozinho e sem a participação dos executivos da DECAL,

> mas, tão somente, uma estratégia processual, visto que não se logrou achar indícios suficientes de autoria com aptidão de deflagrar uma ação penal.
>
> O delito de lavagem de dinheiro tem por característica o distanciamento do executor dos atos de ocultação ou dissimulação do real beneficiário da conduta.
>
> A Lei Anticorrupção adota o regime da responsabilidade objetiva, conforme, aliás, foi muito bem apontado pela relatoria em seu voto, a implicar a desnecessidade de comprovação de dolo ou culpa da empresa. Essa assume os riscos pelos atos praticados por seus prepostos em benefício, ainda que não exclusivo, da empresa.
>
> **A alegação de que não houve dano a Petrobrás, de novo, com a devida vênia, não serve de nada para o afastamento da responsabilização, mas tão somente para impedir a condenação pelo dano. Há outros valores envolvidos, com destaque para os prejuízos infligidos à ampla concorrência. Uma empresa que consegue um contrato da monta do obtido pela DECAL BRASIL LTDA destaca-se perante a concorrência e atrapalha que outros atores ingressam no mercado. A atuação das empreiteiras na Lava Jato era justamente essa, de impedir que outras grandes empresas fizessem parte do cenário de contratações públicas.**
>
> Quanto ao dano reputacional a ser experimentado pela DECAL de publicação da decisão administrativa sancionadora, tenho que já ocorreu. O dano ocorre já a partir do momento em que foi ajuizada a ação penal para tratar dos fatos ora objeto de discussão. A persecução penal, repise-se, tem repercussão internacional. Qualquer um que for contratar com uma empresa desse porte faz um prévio levantamento de notícias não só de processos, de procedimentos formais, mas notícias de *internet* e em outros países. A Suíça abriu inúmeros processos nesses casos da Lava Jato e o mero fato de não haver a publicação dessa decisão da CGU não impede esse dano reputacional alegado pela empresa e, diga-se de passagem, não provados nos autos.
>
> Não há sequer uma movimentação do balanço, o que está acontecendo hoje na DECAL BRASIL LTDA que a faria não sobreviver a uma publicação quanto a esse caso.
>
> **Não há, pois, *fumus boni juris*, tampouco, *periculum in mora* que autorizem a realização do controle judicial. Pelo contrário, o que se está a ver nas provas que instruem o Processo de Apuração de Responsabilidade PAR nº 00190.105349/2020-07 é que, sim, Mariano Marcondes Ferraz envolveu-se em uma troca de propina com o conhecimento e consentimento da empresa. O entendimento em sentido contrário seria ignorar o ordinário das coisas.**
>
> **Exclusivamente quanto ao pleito subsidiário de depósito judicial do valor da sanção de multa, não vislumbro qualquer impedimento, devendo ser deferido tal direito com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade. Concordo, também, com a proposta da relatoria de conferir à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para que proceda à comprovação do depósito nos autos da ação originária.**
>
> ***Ante o exposto, respeitosamente abro divergência* do voto proferido pelo D. Desembargador Federal Relator Leonardo Resende para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento a fim de autorizar o agravante a realizar o depósito judicial do valor da sanção de multa, com o intuito de evitar qualquer alegação posterior de mora.** (Grifou-se)

Ressalte-se que referida decisão **possui plena força executória**, **de modo que deve ser cumprida imediatamente**.

Registra-se que a decisão tem natureza precária e poderá ser revertida por ocasião do julgamento final da ação.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a **possui plena força executória**, **de modo que deve ser cumprida imediatamente**.

Desta feita:

> a) Comunique-se o conteúdo do presente parecer e da decisão em tela **ao Órgão ou à Consultoria jurídica vinculada ao Ministério responsável pelo cumprimento da decisão, com cópia do**

presente Parecer, da decisão e documentos anexos fim de que aquele Órgão tome conhecimento da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela em favor da parte autora.

b) Informa-se que a referida decisão possui plena força executória, de modo que deve ser cumprida imediatamente. Registra-se que a decisão tem natureza precária e poderá ser revertida por ocasião do julgamento final da ação.

c) Em caso de remanescer alguma dúvida por parte do órgão executivo, cabe à Consultoria Jurídica do respectivo órgão/Ministério/Comando fornecer maiores detalhes e orientações sobre *"o exato cumprimento do decidido"*, nos termos do art. 6º, *caput*, *fine*, da Portaria 1.547/2008.

É o parecer.

Recife, 26 de fevereiro de 2025.

CAROLINE BULHOSA DE SOUZA NUNES
Advogada da União

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BULHOSA DE SOUZA NUNES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1870517034 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CAROLINE BULHOSA DE SOUZA NUNES. Data e Hora: 26-02-2025 17:08. Número de Série: 263013337263635888331423908494. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

PROCESSO Nº: 0809667-58.2024.4.05.0000 **- AGRAVO DE INSTRUMENTO**
AGRAVANTE: DECAL BRASIL LTDA
ADVOGADO: Joao Bosco Caetano Da Silva
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Leonardo Resende Martins - 6ª Turma
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela Decal Brasil Ltda. contra decisão que, em sede de ação anulatória ajuizada pela ora agravante em face da União, indeferiu o pleito liminar, por entender que, "[...] em razão da competência originária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Ministro da CGU não é cabível medida liminar cautelar no juízo de primeiro grau".

Eis o teor da decisão agravada (id. 4050000.45924394):

> [...]
>
> Cotejando-se os argumentos expendidos, bem como as provas até o momento carreadas aos autos, observo que **não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida postulada. Explico.**
>
> **Cinge-se a questão acerca da suspensão, e posterior anulação, das penalidades aplicadas pelo Ministro da Controladoria Geral da União (CGU) à empresa autora no curso do Processo de Apuração de Responsabilidade n. 00190.105349/2020-07.**
>
> No caso em tela, convém observar, em relação à tutela de urgência, o estatuído no art. 1.059 do CPC, que prevê a aplicação dos artigos 1º ao 4º da Lei nº 8.437/92. Confira-se:
>
> *Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.*
>
> O §1º da Lei nº 8.437/92, por sua vez, veda cabimento de medida cautelar inominada ou de liminar em medida cautelar inominada contra ato de autoridade sujeita à competência originária de tribunal via mandado de segurança no primeiro grau de jurisdição. Veja-se:
>
> *§ 1º Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.*
>
> Registre-se que, apesar de não mais subsistir o processo cautelar autônomo com o advento da vigência do código de processo civil de 2015, as medidas cautelares permanecem válidas sobre outros regramentos. Extrai-se dos argumentos dispendidos nos autos que a sustação das penalidades aqui pretendida, requerida em caráter liminar, possui nítida natureza acautelatória, buscando resguardar o resultado útil do processo.
>
> Verifica-se, ainda, que o ato impugnado nos presentes autos decorreu do Procedimento de Apuração de Responsabilidade (PAR n. 00190.105349/2020-07), e que a decisão foi tomada pelo Ministro da Controladoria Geral da União (CGU), cargo este que possui status de Ministro de Estado. Por esta característica, deve ser observada a alínea "b" do inc. I, art. 105 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), que assim dispõe:
>
> ***Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:***
>
> ***I - processar e julgar, originariamente: (...)***
>
> *b) os **mandados de segurança** e os habeas data **contra ato de Ministro de Estado**, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) **(grifo nosso)***

> Conclui-se então que: em razão da competência originária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Ministro da CGU não é cabível medida liminar cautelar no juízo de primeiro grau.
>
> [...] (Grifos no original)

Argumentou a agravante, em síntese:

a- a interpretação realizada pela decisão recorrida é forçosa e tem por pressuposto estabelecer uma cláusula limitativa da atividade jurisdicional, em caráter absoluto, que suplantaria, inclusive, os preceitos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;

b- o propósito da determinação contida no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 1.059, do CPC, foi o de evitar danos irreversíveis ao Estado e, por certo, não se pretendia alijar o Judiciário de jurisdição, nos casos em que se faça necessária a concessão de liminar para evitar danos irreversíveis à parte;

c- o STF, em 2021, na ADI nº 4.296, julgou inconstitucional a disposição contida no art. 7º, § 2º, da Lei do Mandado de Segurança, que impedia a concessão de liminar que tivesse por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Após tal decisão, as restrições às liminares não mais se aplicam nas tutelas provisórias, vez que o art. 1º, *caput*, da Lei nº 8.437/92, ao proibir tutela provisória contra atos do Poder Público, remete às situações de vedações de liminares em ações de mandado de segurança;

d- no presente caso, a evidência não reside no objeto da ação (anulação das penalidades administrativas), mas na impossibilidade de ver o mérito julgado sem o perecimento do direito, afinal, se é verdade que a multa imposta pela CGU, acaso adimplida, poderia ser objeto de restituição, o mesmo não se pode dizer da publicação extraordinária da decisão condenatória e da declaração de inidoneidade da agravante, sanções estas manifestamente irreversíveis e que, se forem cumpridas, relegarão à inutilidade a maior parte do objeto da ação;

e- a alegação da União, no sentido de que toda irresignação de ato administrativo de Ministro de Estado tenha que ser necessariamente veiculada pela via do mandado de segurança, subverte a lógica do processo civil e relega os administrados à desproteção judicial, já que não se pode presumir que todo direito seja líquido e certo;

f- não se oportunizou à recorrente a devida manifestação sobre a preliminar arguida pela União, incorrendo manifesta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Requereu a concessão de efeito ativo visando à suspensão das penalidades aplicadas à empresa no curso do Processo de Apuração de Responsabilidade n. 00190.105349/2020-07, até o julgamento de mérito da ação anulatória em referência. Pediu ainda autorização para efetuar o depósito judicial do valor da multa, a fim de evitar quaisquer alegações de mora.

Pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso deferido (id. 4050000.46790968).

Contrarrazões apresentadas pela União (id. 4050000.47805209), em que argumenta que não há probabilidade do direito para justificar a revisão ou suspensão das penalidades aplicadas no processo administrativo, solicitando a desprovimento do agravo interposto.

Processo pautado para julgamento.

É o que importa relatar.

VOTO

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável ao caso por força do art. 1.059 do CPC, impediria a concessão de medida liminar, já que o ato atacado, produzido pelo Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), estaria sujeito na via do mandado de segurança à competência do Supremo Tribunal Federal.

Essa regra estabelece que "não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal".

O objetivo aparente da norma legal é evitar que o jurisdicionado, diante da possibilidade de escolha entre impetrar mandado de segurança (MS) ou ajuizar ação ordinária (procedimento comum), opte pela segunda opção como uma forma de contornar o juízo competente para o MS. Essa escolha poderia ocorrer, por exemplo, em situações nas quais o jurisdicionado julga que teria mais dificuldade em obter a tutela de urgência no tribunal competente para processar o mandado de segurança. Nesse sentido, a lei visa impedir uma "fuga estratégica" da competência originária dos tribunais.

Apesar da intenção de evitar manobras processuais, a aplicação literal e irrestrita da norma pode, em certas situações, restringir indevidamente o acesso à justiça. Existem cenários em que o mandado de segurança seria manifestamente inviável, o que limitaria a ação do jurisdicionado a uma única via: a do procedimento comum no primeiro grau de jurisdição.

Vislumbram-se, ao menos, dois exemplos emblemáticos em que isso poderia ocorrer.

Em primeiro lugar, quando decaído o direito de impetrar a ação mandamental. O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado. Caso esse prazo tenha expirado, o jurisdicionado não poderá mais se valer do mandado de segurança e, consequentemente, será obrigado a ajuizar ação ordinária para impugnar o ato. Nessa situação, impedir a concessão de tutela de urgência no juízo de primeiro grau, apenas por conta da competência originária do tribunal em MS, inviabiliza a proteção imediata de direitos, podendo levar a lesões irreparáveis.

A segunda situação seria na hipótese em que necessária dilação probatória. O mandado de segurança, por seu rito célere e por ter como objetivo proteger direito líquido e certo, não admite dilação probatória, ou seja, produção de provas no curso do processo. Quando o caso requer a produção de provas que não são permitidas no rito do MS, a única via adequada para discutir o direito pleiteado é a ação ordinária. Se, nessas circunstâncias, o jurisdicionado for impedido de obter tutela de urgência no juízo de primeiro grau, há um claro obstáculo ao exercício pleno de seu direito de ação.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXXV, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Esse dispositivo garante o acesso à justiça como direito fundamental, que visa a proteger o cidadão contra qualquer forma de violação de direitos, seja pela ação, seja pela omissão do Estado.

Essa proteção, enfatize-se, há de ser tempestiva e efetiva. Se o acesso ao Judiciário é garantido, mas não há mecanismos para assegurar que os direitos, diante de risco iminente de perecimento, sejam protegidos em tempo hábil, esse acesso se torna ilusório, um mero simulacro de garantia formal.

A tutela de urgência, ao permitir uma resposta judicial rápida para situações de risco de dano irreparável ou difícil reparação, concretiza o princípio do acesso à Justiça, garantindo que o Judiciário cumpra sua função de guardião dos direitos fundamentais. É possível falar, portanto, em um direito fundamental à cautelaridade (ou à tutela cautelar, em sentido amplo), corolário do princípio constitucional do acesso à Justiça, a assegurar aos jurisdicionados em geral mecanismos processuais de neutralização de riscos de lesão a direitos sob ameaça iminente.

Nesse contexto, cumpre concluir que, ao impedir que o jurisdicionado obtenha uma medida cautelar ou liminar em primeiro grau, quando não há possibilidade prática de utilizar o mandado de segurança, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, pode ser considerado como uma restrição desproporcional ao acesso à justiça. Nesses casos, a interpretação que se deve adotar é a que melhor assegure a efetividade do direito de ação e a proteção dos direitos fundamentais do cidadão, preservando-se a competência originária dos tribunais apenas quando essa não implique a negação de tutela jurisdicional efetiva.

Portanto, a interpretação do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser realizada de maneira que não inviabilize o acesso à justiça e a proteção de direitos. Em casos em que a impetração do mandado de segurança é processualmente inviável, seja por decadência, necessidade de dilação probatória ou qualquer

outra razão que notoriamente impeça o manejo da ação mandamental, deve-se permitir que o jurisdicionado obtenha tutela de urgência no juízo de primeiro grau, garantindo, assim, a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Essa interpretação guarda sintonia com a atual tendência revelada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4.296, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que impugnava a constitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Nesse julgamento, o STF julgou inconstitucionais regras que limitavam o poder de cautela dos magistrados, a saber: (1) o artigo 7º, parágrafo 2º, que proibia a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, e (2) o artigo 22, parágrafo 2º, que exigia a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em MS coletivo.

Consignou-se no julgamento que "A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela".

Por oportuno, transcreve-se trecho do voto vencedor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

> "Desse modo, presentes os requisitos ensejadores da medida liminar em sede de mandado de segurança, a concessão da medida liminar será ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sendo qualquer proibição por ato normativo eivada de absoluta inconstitucionalidade, uma vez que se restringe a eficácia do remédio constitucional. Em outras palavras, um obstáculo que se coloque aqui como intransponível simplesmente pode afastar qualquer possibilidade posterior de garantir o direito líquido e certo do impetrante, o que pode simplesmente aniquilar o próprio mandado de segurança.
>
> [...]
>
> Diante dessas considerações, entendo que as cláusulas restritivas à possibilidade de o juiz conceder medidas liminares no âmbito do mandado de segurança comprometem o poder geral de cautela do magistrado, a garantia de pleno acesso à jurisdição e a própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição Federal." (ADI 4296, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08.10.2021 PUBLIC 11.10.2021).

Igualmente, ao apreciar a Rcl 65.539, o ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática, ratificou que "A decisão na ADI nº 4.296 excluiu os 'óbices absolutos ao poder geral de cautela' instituído pelos dispositivos da Lei nº 12.016/2009, de maneira a possibilitar o pleno exercício da jurisdição liminar na ação constitucional, mediante decisão fundamentada" (Rcl 65.539, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 19.02.2024, publicação: 20.02.2024).

Estabelecidas essas premissas e sem que com isso se esteja a declarar a inconstitucionalidade do art. 1.059 do CPC e do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, mas apenas conferindo a eles interpretação mais restritiva, considero possível apreciar o pedido de tutela de urgência formulado.

Considero, especialmente, a complexidade fática envolvida no presente caso, cuja solução exige dilação probatória, inadmissível no mandado de segurança. Essa constatação, aliás, já havia ficado registrada na decisão que proferi no agravo de instrumento anterior - 0815236-74.2023.4.05.0000 -, quando ali constatei que "a matéria fática realmente é bastante controvertida e envolve questões probatórias complexas" (decisão de id. 4050000.41734848).

Parece evidente que a escolha da ação pelo rito comum, em vez do mandado de segurança, não se deveu a uma "fuga estratégica" da competência originária do STF, mas pela necessidade de produção de provas que não seriam cabíveis na via mandamental. Legítima, portanto, à luz do princípio do acesso à Justiça e do direito fundamental à cautelaridade, a pretensão da parte autora de ver apreciado seu pedido de tutela de urgência. É o que se passa a fazer a seguir.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela agravante em face da União, colimando provimento jurisdicional que determine, liminarmente, a suspensão das penalidades aplicadas no âmbito do Processo

de Apuração de Responsabilidade (PAR) nº 00190.105349/2020-0, quais sejam, multa, publicação extraordinária da condenação e declaração de inidoneidade para contratar com poder público, e, no mérito, a anulação das citadas sanções.

O referido PAR foi deflagrado com base na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal nº 5000553-66.2017.404.7000, na qual Mariano Marcondes Ferraz, então sócio da empresa Firma Consultoria e Participações Ltda., que, por sua vez, é titular de cotas sociais da agravante, foi condenado pelos crimes de corrupção ativa (art. 33, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) (id. 4050000.41658147, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000).

Alegou a agravante, todavia, que os indigitados atos não podem ser atribuídos à empresa, vez que não ostentam a sua marca, a sua assinatura e não há nenhum indício de que a conduta do acusado seja resultado da orientação ou direção da recorrente, a qual foi vítima da deslealdade desse, na medida em que, contrariando os preceitos da ética, da transparência e da boa-fé, lançou a empresa num escândalo de corrupção, causando-lhe imenso dano à imagem, além de todos os percalços decorrentes do PAR.

Assim, com o intuito de evitar prejuízos irreparáveis, a agravante pugnou pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão da CGU, até o julgamento de mérito da ação anulatória.

Na já referida decisão anterior que proferi no Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000, interposto contra deliberação prolatada na mesma ação originária, a qual postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oitiva da União, entendi ser o caso de suspensão das sanções aplicadas, até a apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau, haja vista que as penalidades de inidoneidade e publicação da decisão sancionadora têm o condão de abalar o funcionamento da empresa, além do prejuízo reputacional, de difícil reversibilidade. Decerto, uma vez publicada a notícia da condenação pela CGU, a repercussão do fato desabonador - propósito dessa específica sanção - já se concretizará, tendo pouca utilidade uma futura e eventual nota de retratação em caso de êxito na ação.

Constatei ainda - friso novamente - que a matéria fática é bastante controvertida e envolve questões probatórias complexas, que demandam o aprofundamento da instrução processual. Há, contudo, alguns argumentos da agravante que merecem atenção e justificam a plausibilidade de seu pleito liminar.

Nessa linha, pode-se citar o argumento de que Mariano Marcondes Ferraz confessou - e igualmente ficou provado nos autos da ação penal - que atuou, no ano de 2012, autonomamente, sem qualquer participação da recorrente, no evento de concessão de vantagem indevida a agente público para "agilizar", "facilitar" e "garantir" contratação junto à Petrobrás.

Prova disso, segundo alega, é que o MPF, após conduzir investigação sobre o caso, denunciou apenas Mariano Marcondes Ferraz, num claro reconhecimento de que o acusado teria agido sozinho e sem a participação de nenhum executivo da recorrente.

Observa-se, de fato, que a denúncia somente foi oferecida pelo MPF em desfavor de Mariano Marcondes Ferraz (id. 4050000.41658097, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000). Nenhum diretor ou administrador da agravante foi denunciado por tais fatos.

Ademais, a sentença proferida na Ação Penal nº 5000553-66.2017.404.7000 mencionou que a vantagem indevida teria sido paga mediante oito transferências bancárias realizadas por Mariano Marcondes Ferraz, pessoa física, por intermédio de suas offshores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp. Confira-se: "Ainda segundo consta da peça acusatória, a vantagem indevida teria sido paga por meio de oito transferências bancárias efetuadas por Mariano Marcondes Ferraz, pessoa física, e por intermédio de suas offshores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp, as quais totalizaram aproximadamente USD 870.000,00, entre as datas de 19/05/2011 a 21/02/2014, em favor da conta OST Invest & Finance Inc, mantida no Banco Lombard Odier, sediado em Genebra, Suíça, cujo procurador e titular era Humberto Sampaio Mesquita e cujo beneficiário final era Paulo Roberto Costa." (id. 4050000.41658147, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000). Grifou-se.

Consta da referida sentença, ainda, que Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobrás, em seu depoimento, declarou que "[...] a vantagem indevida foi acertada diretamente com Mariano Marcondes".

Outrossim, o acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, no julgamento da apelação interposta nos autos da Ação Penal nº 5000553-66.2017.404.7000, consignou que não se tem notícia do envolvimento dos

controladores da empresa agravante no pagamento da propina: "De acordo com o depoimento do recorrente, o pagamento da propina teria saído desta remuneração prometida pela DECAL. Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas, diminuindo o seu próprio ganho" (id. 4050000.41658349, págs. 84/86, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000).

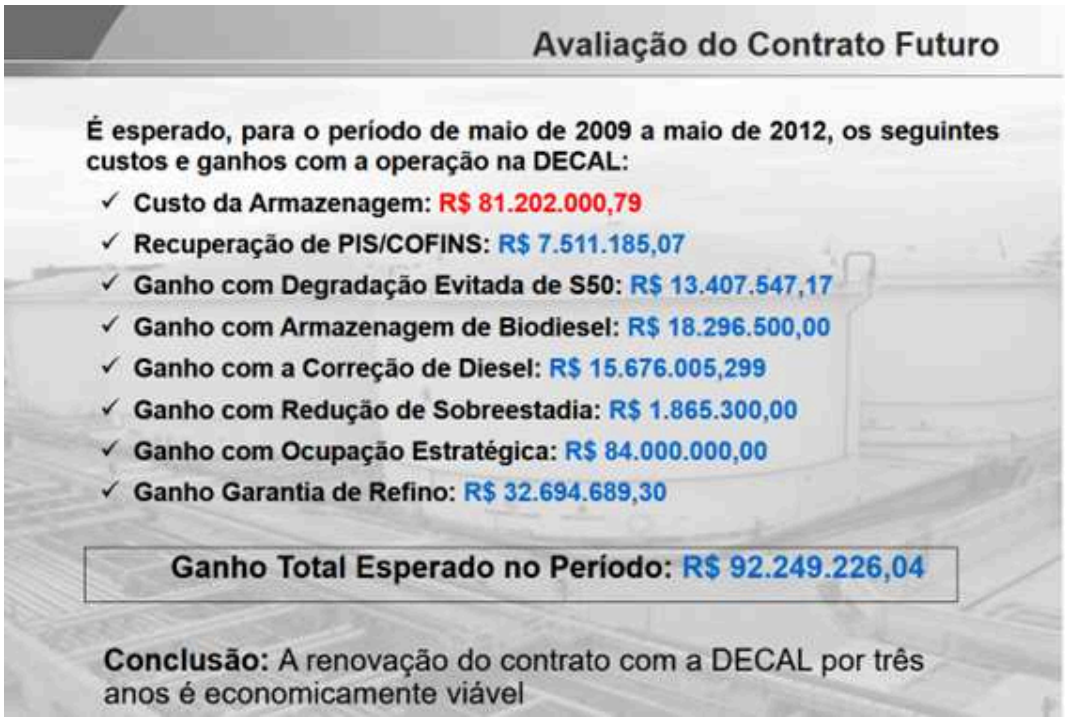
Nessa senda, constata-se que há alguma razoabilidade na tese defendida pela agravante, motivo pelo qual se revela imprescindível o aperfeiçoamento da instrução, com vistas a munir o magistrado de primeiro grau das informações necessárias ao julgamento seguro do feito.

Além disso, o risco de dano resta configurado, uma vez que a declaração de inidoneidade para contratar com poder público trará prejuízo tanto à agravante quanto à própria Petrobras.

Isso porque a "Avaliação da Utilização da Tancagem da DECAL em Suape", realizada pela equipe técnica da Petrobrás, relativa ao período de setembro de 2006 a dezembro de 2008, concluiu que "A ocupação da DECAL no período considerado serviu efetivamente de barreira à entrada de maiores volumes de diesel importado por terceiros, o que de fato ocorreu em outros mercados no período considerado; A entrada de diesel por terceiros, reduzindo o mercado da Petrobras, elevou os estoques deste produto. A DECAL tem servido como ponto de alívio para destinação deste estoque, evitando perdas de refino e sobreestadias adicionais". Apontou, ainda, os seguintes resultados econômicos (Id 4050000.41658367, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000):



Ademais, a "Avaliação da Operação Futura na DECAL", também realizada pela equipe técnica da Petrobrás, concluiu que "A renovação do contrato com a DECAL por três anos é economicamente viável", com ganho total esperado no período de R$ 92.249.226,04. Confira-se (Id 4050000.41658369, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000):



Com efeito, o contrato era vantajoso para a Petrobras.

O acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, no julgamento da apelação interposta nos autos da Ação Penal nº 5000553-66.2017.404.7000, destacou a ausência de prejuízo à referida empresa pública: "No presente caso, entretanto, não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS. Não se identifica nos autos a interferência ilícita nas negociações comerciais, que viesse a impor algum custo extra à PETROBRAS, como se viu em contratos firmados pela Diretoria Internacional, e que representavam a incorporação da 'comissão' ao preço a ser pago pela PETROBRAS. Tampouco se viu a incorporação dos valores pagos em itens de difícil mensuração, como verificado em orçamentos apresentados pelas empreiteiras cartelizadas. Portanto, não há elementos para demonstrar o prejuízo da PETROBRAS." (id. 4050000.41658349, págs. 84/86, do Agravo de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000).

Importante deixar claro que não se está aqui sustentando plausibilidade do afastamento total da responsabilidade da agravante pelos atos praticados por Mariano Marcondes Ferraz. Não se pode perder de vista que, no regime da Lei Anticorrupção, "as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não" (art. 2º da Lei n. 12.846/2013).

Pelo regime da responsabilidade objetiva, não é preciso comprovar dolo ou culpa dos representantes legais da pessoa jurídica, assumindo a empresa o risco de responsabilização por atos realizados por seus prepostos em benefício, ainda que não exclusivo, da empresa. É um regime realmente rigoroso, que, inclusive, induz as pessoas jurídicas atuantes em segmentos de maior risco (p. ex., envolvendo contratação com o poder público, atividade de comércio exterior, elevado fluxo financeiro etc.) a instituírem mecanismos internos de prevenção e detecção precoce de irregularidades, os chamados programas de compliance.

De todo modo, as circunstâncias acima narradas, fruto das apurações já realizadas na seara penal, e o que mais vier a ser produzido no curso da presente ação são elementos que precisam ser levados em consideração na estipulação das sanções aplicáveis. Tal dosimetria, por expressa disposição legal, deve obediência ao princípio da proporcionalidade, de modo que "as sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações" (art. 6º, §1º, da Lei n. 12.846/2013). Importante ainda cogitar-se a possibilidade de utilização dos mecanismos de solução consensual no campo do direito anticorrupção, como forma de garantir a responsabilização adequada e proporcional, sem excessos que possam, inclusive, atingir interesses públicos (como o da Petrobrás, no caso, que tem se valido vantajosamente dos serviços da empresa agravante).

Como assinalei, ainda que não afastem por completo a responsabilização da empresa agravante, tais fatores podem amenizar a punição recebida. Eis o cerne da ação. Enquanto ela se desenvolve, é prudente

manter suspensas as sanções aplicadas pela União, para evitar seus efeitos de difícil reversibilidade.

Com essas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão das penalidades (publicação extraordinária da condenação e declaração de inidoneidade para contratar com poder público) aplicadas à recorrente no Processo de Apuração de Responsabilidade nº 00190.105349/2020-07, até ulterior deliberação.

Quanto à pena de multa, defiro o pedido de depósito judicial de seu valor integral para fins de suspensão de sua exigibilidade, o qual deve ser comprovado nos autos da ação de origem no prazo de trinta dias.

É como voto.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DECAL BRASIL LTDA contra decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu seu pedido liminar de suspensão das penalidades aplicadas no Processo de Apuração de Responsabilidade PAR nº 00190.105349/2020-07 ante o descabimento, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92, da medida cautelar promovida no 1º grau contra ato de autoridade sujeita na via do mandado de segurança à competência originária de tribunal.

A controvérsia cinge-se a discussão quanto à possibilidade do manejo de medida cautelar contra ato do Ministro da Controladoria-Geral da União no juízo de 1º grau e, mais, se presentes o fumus boni juris e o periculum in mora necessários para o deferimento dessa medida.

Inicialmente, importa trazer a introdução da relatoria a respeito da inaplicabilidade da vedação contida no art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92 no caso concreto, fundamentação com que concordo.

> A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável ao caso por força do art. 1.059 do CPC, impediria a concessão de medida liminar, já que o ato atacado, produzido pelo Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), estaria sujeito na via do mandado de segurança à competência do Supremo Tribunal Federal.
>
> Essa regra estabelece que "não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal".
>
> O objetivo aparente da norma legal é evitar que o jurisdicionado, diante da possibilidade de escolha entre impetrar mandado de segurança (MS) ou ajuizar ação ordinária (procedimento comum), opte pela segunda opção como uma forma de contornar o juízo competente para o MS. Essa escolha poderia ocorrer, por exemplo, em situações nas quais o jurisdicionado julga que teria mais dificuldade em obter a tutela de urgência no tribunal competente para processar o mandado de segurança. Nesse sentido, a lei visa impedir uma "fuga estratégica" da competência originária dos tribunais.
>
> Apesar da intenção de evitar manobras processuais, a aplicação literal e irrestrita da norma pode, em certas situações, restringir indevidamente o acesso à justiça. Existem cenários em que o mandado de segurança seria manifestamente inviável, o que limitaria a ação do jurisdicionado a uma única via: a do procedimento comum no primeiro grau de jurisdição.
>
> Vislumbram-se, ao menos, dois exemplos emblemáticos em que isso poderia ocorrer.
>
> Em primeiro lugar, quando decaído o direito de impetrar a ação mandamental. O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado. Caso esse prazo tenha expirado, o jurisdicionado não poderá mais se valer do mandado de segurança e, consequentemente, será obrigado a ajuizar ação ordinária para

impugnar o ato. Nessa situação, impedir a concessão de tutela de urgência no juízo de primeiro grau, apenas por conta da competência originária do tribunal em MS, inviabiliza a proteção imediata de direitos, podendo levar a lesões irreparáveis.

A segunda situação seria na hipótese em que necessária dilação probatória. O mandado de segurança, por seu rito célere e por ter como objetivo proteger direito líquido e certo, não admite dilação probatória, ou seja, produção de provas no curso do processo. Quando o caso requer a produção de provas que não são permitidas no rito do MS, a única via adequada para discutir o direito pleiteado é a ação ordinária. Se, nessas circunstâncias, o jurisdicionado for impedido de obter tutela de urgência no juízo de primeiro grau, há um claro obstáculo ao exercício pleno de seu direito de ação.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXXV, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Esse dispositivo garante o acesso à justiça como direito fundamental, que visa a proteger o cidadão contra qualquer forma de violação de direitos, seja pela ação, seja pela omissão do Estado.

Essa proteção, enfatize-se, há de ser tempestiva e efetiva. Se o acesso ao Judiciário é garantido, mas não há mecanismos para assegurar que os direitos, diante de risco iminente de perecimento, sejam protegidos em tempo hábil, esse acesso se torna ilusório, um mero simulacro de garantia formal.

A tutela de urgência, ao permitir uma resposta judicial rápida para situações de risco de dano irreparável ou difícil reparação, concretiza o princípio do acesso à Justiça, garantindo que o Judiciário cumpra sua função de guardião dos direitos fundamentais. É possível falar, portanto, em um direito fundamental à cautelaridade (ou à tutela cautelar, em sentido amplo), corolário do princípio constitucional do acesso à Justiça, a assegurar aos jurisdicionados em geral mecanismos processuais de neutralização de riscos de lesão a direitos sob ameaça iminente.

Nesse contexto, cumpre concluir que, ao impedir que o jurisdicionado obtenha uma medida cautelar ou liminar em primeiro grau, quando não há possibilidade prática de utilizar o mandado de segurança, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, pode ser considerado como uma restrição desproporcional ao acesso à justiça. Nesses casos, a interpretação que se deve adotar é a que melhor assegure a efetividade do direito de ação e a proteção dos direitos fundamentais do cidadão, preservando-se a competência originária dos tribunais apenas quando essa não implique a negação de tutela jurisdicional efetiva.

Portanto, a interpretação do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser realizada de maneira que não inviabilize o acesso à justiça e a proteção de direitos. Em casos em que a impetração do mandado de segurança é processualmente inviável, seja por decadência, necessidade de dilação probatória ou qualquer outra razão que notoriamente impeça o manejo da ação mandamental, deve-se permitir que o jurisdicionado obtenha tutela de urgência no juízo de primeiro grau, garantindo, assim, a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Essa interpretação guarda sintonia com a atual tendência revelada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4.296, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que impugnava a constitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009). Nesse julgamento, o STF julgou inconstitucionais regras que limitavam o poder de cautela dos magistrados, a saber: (1) o artigo 7º, parágrafo 2º, que proibia a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, e (2) o artigo 22, parágrafo 2º, que exigia a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em MS coletivo.

Consignou-se no julgamento que "A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno

acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela".

Por oportuno, transcreve-se trecho do voto vencedor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

"Desse modo, presentes os requisitos ensejadores da medida liminar em sede de mandado de segurança, a concessão da medida liminar será ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sendo qualquer proibição por ato normativo eivada de absoluta inconstitucionalidade, uma vez que se restringe a eficácia do remédio constitucional. Em outras palavras, um obstáculo que se coloque aqui como intransponível simplesmente pode afastar qualquer possibilidade posterior de garantir o direito líquido e certo do impetrante, o que pode simplesmente aniquilar o próprio mandado de segurança.

[...]

Diante dessas considerações, entendo que as cláusulas restritivas à possibilidade de o juiz conceder medidas liminares no âmbito do mandado de segurança comprometem o poder geral de cautela do magistrado, a garantia de pleno acesso à jurisdição e a própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição Federal." (ADI 4296, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09.06.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08.10.2021 PUBLIC 11.10.2021).

Igualmente, ao apreciar a Rcl 65.539, o ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática, ratificou que "A decisão na ADI nº 4.296 excluiu os 'óbices absolutos ao poder geral de cautela' instituído pelos dispositivos da Lei nº 12.016/2009, de maneira a possibilitar o pleno exercício da jurisdição liminar na ação constitucional, mediante decisão fundamentada" (Rcl 65.539, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 19.02.2024, publicação: 20.02.2024).

Estabelecidas essas premissas e sem que com isso se esteja a declarar a inconstitucionalidade do art. 1.059 do CPC e do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, mas apenas conferindo a eles interpretação mais restritiva, considero possível apreciar o pedido de tutela de urgência formulado.

Considero, especialmente, a complexidade fática envolvida no presente caso, cuja solução exige dilação probatória, inadmissível no mandado de segurança. Essa constatação, aliás, já havia ficado registrada na decisão que proferi no agravo de instrumento anterior - 0815236-74.2023.4.05.0000 -, quando ali constatei que "a matéria fática realmente é bastante controvertida e envolve questões probatórias complexas" (decisão de id. 4050000.41734848).

Parece evidente que a escolha da ação pelo rito comum, em vez do mandado de segurança, não se deveu a uma "fuga estratégica" da competência originária do STF, mas pela necessidade de produção de provas que não seriam cabíveis na via mandamental. Legítima, portanto, à luz do princípio do acesso à Justiça e do direito fundamental à cautelaridade, a pretensão da parte autora de ver apreciado seu pedido de tutela de urgência. É o que se passa a fazer a seguir.

As decisões emanadas no âmbito dos processos administrativos constituem espécie do gênero ato administrativo, sendo, por isso mesmo, revestidas dos atributos inerentes a essa categoria jurídica, dentre os quais se destaca a discricionariedade administrativa. Tal prerrogativa confere ao agente público margem de liberdade para, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico e observados os princípios do art. 37 da Constituição Federal - notadamente a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - adotar a solução que melhor se coadune com o interesse público no caso concreto, mediante juízo de valor amparado nos critérios de conveniência e oportunidade.

O ato discricionário ainda contém uma outra característica, qual seja, a restrição do seu controle feita pelo Poder Judiciário, o qual é adstrito à legalidade formal e substancial, mas nunca de mérito administrativo. A limitação tem por objetivo conferir à Administração Pública a liberdade para decidir pela melhor solução que atenda ao interesse público, sem, contudo, abrir margem para que o agente público responsável pelo ato possa extrapolar os limites da legalidade por meio de conduta maculada pela arbitrariedade e abuso de poder. O controle judicial consiste em dever de preservação dos princípios que regem a gestão pública e,

por consequência, da própria prevalência do interesse público, de modo que perfeitamente passível de ser exercido por meio de demanda processual.

Tragamos breve resumo do posto pelo agravo acerca do caso concreto:

> A Decal Brasil Ltda., empresa do Grupo Decal, construiu uma trajetória de sucesso baseada na qualidade dos seus serviços e no compromisso intransigente com os preceitos éticos, que, ao fim, se agregam à marca do grupo.
>
> Desde 1966, quando o primeiro terminal marítimo do Grupo Decal para o armazenamento de petróleo e produtos petroquímicos foi instalado no Porto Marghera, em Veneza, a empresa vem ampliando sua atuação no mundo.Hoje, com atuação na Europa, Panamá, Rússia e Brasil, o Grupo DECAL ocupa o 2º lugar em termos de market share, no mundo.
>
> Em 2001 a DECAL Brasil Ltda. Foi vencedora da licitação pública para construção de um parque de armazenagem de combustíveis no porto de Suape, em Pernambuco, Brasil. O contrato de arrendamento, referente a uma área de 54.000 m2 (cinquenta e quatro mil metros quadrados), foi assinado por um prazo de 50 (cinquenta) anos. As obras iniciaram em julho de 2002, e terminaram em março de 2005.
>
> Em 15 de setembro de 2005, a empresa começou a operar o terminal, que dispõe de uma capacidade estática total de 156.000 m3 (cento e cinquenta e seis mil metros cúbicos), distribuída por 12 (doze)tanques de armazenamento e um tanque de resíduos, contando com operações marítimas, rodoviárias e dutoviárias.
>
> Destaque-se que nenhuma empresa do Grupo Decal jamais foi envolvida em qualquer processo ou procedimento relacionado a atos de corrupção
>
> (...)
>
> Mariano Ferraz é sócio da empresa Firma Consultoria e Participações Ltda., que, por sua vez, é titular de cotas sociais da Agravante.
>
> Durante o julgamento da Ação Penal n. 5000553-66.2017.404.7000 (Doc. 03), que tramitou perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba - Paraná, com trânsito em julgado em 17/02/2020, Mariano Ferraz, então sócio da FIRMA, confessou e, igualmente ficou provado nos autos, que atuou, no ano de 2012, autonomamente, sem qualquer participação da Agravante, arcando sozinho com os custos e diminuindo os seus ganhos, no evento de concessão de vantagem indevida a agente público para "agilizar", "facilitar" e "garantir" contratação.
>
> Durante a instrução processual da ação penal, restou comprovado que Mariano sabia quanto ganharia com a contratação e, com os cálculos e valores em mente, não contou com nenhum tipo de aquiescência ou aval da Agravante para realizar pagamentos a Paulo Roberto Costa, então Diretor de Abastecimento da Petrobras, repassando diretamente para este último uma fração dos seus dividendos.
>
> Acrescente-se a isso o fato de todos os repasses terem sido realizados diretamente da conta pessoal de Mariano Ferraz para a conta OST INVEST & FINANCE INC (OST INVEST), mantida no Banco Lombard Odier, sediado em Genebra, Suíça, vinculada a PAULO ROBERTO COSTA.
>
> Nenhum executivo ou diretor da Agravante foi denunciado exatamente porque INEXISTE indício de participação desta no ato delituoso.
>
> O referido processo, a rigor, gerou danos reputacionais à Agravante, empresa que jamais foi envolvida em qualquer processo ou procedimento ligados a atos de corrupção.
>
> Por essa razão, Mariano Marcondes Ferraz desligou-se do Conselho Administrativo da Agravante.
>
> (...)

> Com o trânsito em julgado da ação penal, a Petrobras deflagrou, em 2020, Procedimento de Apuração de Responsabilidade (PAR n. 00190.105349/2020-07, Doc. 02), à luz da Lei 12.846/13, com o fito de perscrutar a participação da Agravante nos eventos imputados a Mariano Ferraz.
>
> Na mesmo ano, a Controladoria Geral da União, com base na prerrogativa do art. 41, do Decreto 11.129/22 avocou o processo e deu prosseguimento.
>
> Após a manifestação da Agravante, foi elaborado parecer pela Comissão de Apuração (doravante "Comissão"), indicando as penas de Multa, Publicação Extraordinária da Condenação e Declaração de Inidoneidade para Contratar com o Poder Público.
>
> Houve recurso para as instâncias superiores da CGU, demonstrando todos os equívocos da Comissão, bem como argumentando a desproporcionalidade e a desnecessidade das penas.
>
> A Agravante alegou ainda que a desnecessária declaração de inidoneidade redundaria na transcendência da pena, de modo a atingir a própria Petrobras.
>
> Contudo, a decisão foi mantida mesmo depois de pedido de reconsideração ao Ministro da CGU.
>
> Por isso, com o fito de evitar prejuízos irreparáveis à Agravante, esta ajuizou ação anulatória com pedido liminar para suspender os efeitos da decisão da CGU, até o julgamento de mérito.

Tive acesso à íntegra do Processo de Apuração de Responsabilidade PAR nº 00190.105349/2020-07 e ora transcrevo as sanções exatas aplicadas de desfavor da agravante:

> 77. Assim, **em razão da prática dos atos lesivos tipificados no a**rt. **88, inciso III da Lei nº. 8.666/93 e artigo 5º, incisos I e IV, "d", da Lei nº 12.846/2013 pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94**, conclui-se pela aplicação das penalidades de:
>
> **a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993.
>
> b) **multa** no valor de R$ 3.905.734,97 (três milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos, com fundamento no art. 6°, inciso I, da Lei n° 12.846/3013 c/c com o art. 17 da Decreto 8.240/2015.
>
> c) **publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora** ,em meio de comunicação de grande circulação pelo prazo de 1 (um) dia, em edital afixado no estabelecimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e em seu sítio eletrônico pelo prazo de 30 (trinta) dia com fundamento no no art. 6°, inciso II e §5º da Lei n° 12.846/3013 c/c com o art. 18 da Decreto 8.240/2015.

O Contrato nº 1002.00.27.258.00 da DECAL BRASIL LTDA e a Petrobrás foi celebrado em 25/10/2006, no valor de R$ 30.999.840,00 (trinta milhões novecentos e noventa e nove mil oitocentos e quarenta reais), tendo, como seu procurador, Mariano Marcondes Ferraz. O contrato ainda foi objeto de 2 (dois) termos aditivos, o primeiro, com data de 15/01/2008 e valor de R$ 31.605.864,00 (trinta e um milhões seiscentos e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais) e o segundo, com data de 30/07/2009, valor de R$ 80.370.171,00 (oitenta mil trezentos e setenta mil cento e setenta e um reais) e prazo até 20/04/2012. A Petrobrás, contudo, posteriormente passou a oferecer resistência em realizar nova contratação com a empresa, alegando, para tanto, que os valores contratados estavam aquém dos valores ideais e, inclusive, praticados em casos similares.

Mariano Marcondes Ferraz, segundo o sócio-diretor da DECAL Jorge de Oliveira Lemos, ouvido na audiência de instrução penal, era o responsável pela parte comercial da empresa e foi tratar do assunto com Paulo Roberto Costa, tendo, ao final, acertado o pagamento de cerca de US$ 870 mil em vantagem indevida.

A Petrobras, em seguida, firmou com a DECAL BRASIL LTDA novo contrato no valor de R$ 280.013.236,00 (duzentos e oitenta milhões treze mil duzentos e trinta e seis reais) para a prestação de

serviços de armazenagem e movimentação de graneis líquidos no Porto de SUAPE. O contrato foi celebrado em 01/05/2012 com prazo de validade de 5 (cinco) anos.

Mariano Marcondes Ferraz foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo, em 05/03/2018, a 13ª Vara Federal do Paraná julgado parcialmente procedente a pretensão ministerial e o condenado a pena privativa de liberdade e multa. A narrativa da exordial, abaixo relacionada, trouxe que a vantagem indevida havia sido paga por meio de 8 (oito) transferências bancárias efetuadas por ele no exterior que, juntas, totalizaram US$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil dólares):

> 11. Segundo consta da peça acusatória, a vantagem indevida teria sido paga por meio de oito transferências bancárias efetuadas por Mariano Marcondes Ferraz, pessoa física, e por intermédio de suas off-shores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp, as quais totalizaram USD 870.000,00, entre as datas de 19/05/2011 a 21/02/2014, em favor da conta em nome da off-shoe OST Invest & Finance Inc, mantida no Banco Lombard Odier, sediado em Genebra, Suíça, cujo procurador e titular era Humberto Sampaio Mesquita e cujo beneficiário final era Paulo Roberto Costa.

A sentença, em outra passagem, trouxe que o ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa, em seu depoimento, declarara que a vantagem indevida havia sido acertada diretamente com Mariano Marcondes Ferraz.

O trânsito em julgado operou-se em 17/02/2020 e a pena privativa de liberdade restou fixada em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

A alegação central da DECAL BRASIL LTDA de que não saberia das articulações de Mariano Marcondes Ferraz, portanto, não merece prosperar. Ele era o legítimo representante da empresa nas negociações comerciais com a Petrobrás, uma negociação que, ao final, resultou na celebração de um contrato da ordem de R$ 280 milhões com o ente público, sendo pouco crível que tivesse atuado sozinho e sem o conhecimento da empresa. O mais provável é que tenha atuado com pleno consentimento da alta administração da empresa.

O fato de o MPF ter oferecido denúncia apenas em relação a Mariano Marcondes Ferraz não implica confirmação de que teria agido sozinho e sem a participação dos executivos da DECAL, mas, tão somente, uma estratégia processual, visto que não se logrou achar indícios suficientes de autoria com aptidão de deflagrar uma ação penal.

O delito de lavagem de dinheiro tem por característica o distanciamento do executor dos atos de ocultação ou dissimulação do real beneficiário da conduta.

A Lei Anticorrupção adota o regime da responsabilidade objetiva, conforme, aliás, foi muito bem apontado pela relatoria em seu voto, a implicar a desnecessidade de comprovação de dolo ou culpa da empresa. Essa assume os riscos pelos atos praticados por seus prepostos em benefício, ainda que não exclusivo, da empresa.

A alegação de que não houve dano a Petrobrás, de novo, com a devida vênia, não serve de nada para o afastamento da responsabilização, mas tão somente para impedir a condenação pelo dano. Há outros valores envolvidos, com destaque para os prejuízos infligidos à ampla concorrência. Uma empresa que consegue um contrato da monta do obtido pela DECAL BRASIL LTDA destaca-se perante a concorrência e atrapalha que outros atores ingressam no mercado. A atuação das empreiteiras na Lava Jato era justamente essa, de impedir que outras grandes empresas fizessem parte do cenário de contratações públicas.

Quanto ao dano reputacional a ser experimentado pela DECAL de publicação da decisão administrativa sancionadora, tenho que já ocorreu. O dano ocorre já a partir do momento em que foi ajuizada a ação penal para tratar dos fatos ora objeto de discussão. A persecução penal, repise-se, tem repercussão internacional. Qualquer um que for contratar com uma empresa desse porte faz um prévio levantamento de notícias não só de processos, de procedimentos formais, mas notícias de *internet* e em outros países. A Suíça abriu inúmeros processos nesses casos da Lava Jato e o mero fato de não haver a publicação dessa decisão da CGU não impede esse dano reputacional alegado pela empresa e, diga-se de passagem, não provados nos autos.

Não há sequer uma movimentação do balanço, o que está acontecendo hoje na DECAL BRASIL LTDA que a faria não sobreviver a uma publicação quanto a esse caso.

Não há, pois, *fumus boni juris*, tampouco, *periculum in mora* que autorizem a realização do controle judicial. Pelo contrário, o que se está a ver nas provas que instruem o Processo de Apuração de Responsabilidade PAR nº 00190.105349/2020-07 é que, sim, Mariano Marcondes Ferraz envolveu-se em uma troca de propina com o conhecimento e consentimento da empresa. O entendimento em sentido contrário seria ignorar o ordinário das coisas.

Exclusivamente quanto ao pleito subsidiário de depósito judicial do valor da sanção de multa, não vislumbro qualquer impedimento, devendo ser deferido tal direito com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade. Concordo, também, com a proposta da relatoria de conferir à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para que proceda à comprovação do depósito nos autos da ação originária.

Ante o exposto, ***respeitosamente abro divergência*** do voto proferido pelo D. Desembargador Federal Relator Leonardo Resende para **DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento** a fim de autorizar o agravante a realizar o depósito judicial do valor da sanção de multa, com o intuito de evitar qualquer alegação posterior de mora.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.437/1992 C/C ART. 1.059 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À CAUTELARIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA VIA ORDINÁRIA QUANDO INVIÁVEL A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. LEI ANTICORRUPÇÃO. PENALIDADES APLICADAS À EMPRESA. INIDONEIDADE, MULTA E PUBLICAÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES OU DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DAS SANÇÕES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por DECAL BRASIL LTDA contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, ao fundamento de que a suspensão das penalidades aplicadas pelo Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) no PAR nº 00190.105349/2020-07 estaria vedada pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, dada a competência originária do STJ para processar e julgar mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a vedação contida no art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável ao caso por força do art. 1.059 do CPC, impediria o juízo de primeiro grau de conceder tutela provisória contra ato de autoridade sujeita à competência originária de tribunal para julgamento de mandado de segurança; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória para suspender as sanções administrativas impostas à agravante, com base na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável ao caso por força do art. 1.059 do CPC, estabelece que "*não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal*".

4. O objetivo aparente da norma legal é evitar que o jurisdicionado, diante da possibilidade de escolha entre impetrar mandado de segurança (MS) ou ajuizar ação ordinária (procedimento comum), opte pela segunda opção como uma forma de contornar o juízo competente para o MS. Em outras palavras, a lei visa impedir uma "fuga estratégica" da competência originária dos tribunais. Apesar da intenção de evitar manobras processuais, a aplicação literal e irrestrita da norma pode, em certas situações, restringir indevidamente o acesso à justiça. Existem cenários em que o mandado de segurança seria manifestamente inviável, como na hipótese em que decorrido o prazo decadencial de 120 dias ou quando a questão demandasse dilação probatória, o que limitaria a ação do jurisdicionado a uma única via: a do

procedimento comum no primeiro grau de jurisdição. Nessas situações, impedir a concessão de tutela de urgência no juízo de primeiro grau, apenas por conta da competência originária do tribunal em MS, inviabilizaria a proteção imediata de direitos, podendo levar a lesões irreparáveis.

5. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura que "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*". Essa proteção, enfatize-se, há de ser tempestiva e efetiva. A tutela de urgência, ao permitir uma resposta judicial rápida para situações de risco de dano irreparável ou difícil reparação, concretiza o princípio do acesso à Justiça, garantindo que o Judiciário cumpra sua função de guardião dos direitos fundamentais. É possível falar, portanto, em um direito fundamental à cautelaridade ou à tutela cautelar (em sentido amplo), corolário do princípio constitucional do acesso à Justiça, a assegurar aos jurisdicionados em geral mecanismos processuais de neutralização de riscos de lesão a direitos sob ameaça iminente.

6. Portanto, a interpretação do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser realizada de maneira que não inviabilize o acesso à justiça e a proteção de direitos. Em casos em que a impetração do mandado de segurança é processualmente inviável, seja por decadência, necessidade de dilação probatória ou qualquer outra razão que notoriamente impeça o manejo da ação mandamental, deve-se permitir que o jurisdicionado obtenha tutela de urgência no juízo de primeiro grau, garantindo, assim, a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

7. Essa interpretação guarda sintonia com a atual tendência revelada pelo STF ao julgar a ADI nº 4.296, em que se afirmou que proibições absolutas ao poder de cautela são inconstitucionais, garantindo o pleno exercício da jurisdição liminar.

8. Estabelecidas essas premissas e sem que com isso se esteja a declarar a inconstitucionalidade do art. 1.059 do CPC e do art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, mas apenas conferindo a eles interpretação mais restritiva, revela-se possível apreciar o pedido de tutela de urgência formulado.

9. Impõe-se considerar, especialmente, a complexidade fática envolvida no presente caso, cuja solução exige dilação probatória, inadmissível no mandado de segurança. Essa constatação, aliás, já havia ficado registrada na decisão proferida no agravo de instrumento anterior - 0815236-74.2023.4.05.0000 -, quando ali se constatou que "*a matéria fática realmente é bastante controvertida e envolve questões probatórias complexas*".

10. No caso, parece evidente que a escolha da ação pelo rito comum, em vez do mandado de segurança, não se deveu a uma "fuga estratégica" da competência originária do STF, mas pela necessidade de produção de provas que não seriam cabíveis na via mandamental. Legítima, portanto, à luz do princípio do acesso à Justiça e do direito fundamental à cautelaridade, a pretensão da parte autora de ver apreciado seu pedido de tutela de urgência.

11. As decisões proferidas em processos administrativos são classificadas como atos administrativos e possuem como característica fundamental a discricionariedade, que permite ao agente público decidir, dentro dos limites legais e dos princípios constitucionais da Administração Pública, qual a melhor solução para o interesse público com base em critérios de conveniência e oportunidade. Esta discricionariedade, contudo, possui limitações quanto ao seu controle pelo Poder Judiciário, que deve se ater à análise da legalidade formal e substancial, sem adentrar no mérito administrativo, garantindo assim a liberdade decisória da Administração Pública enquanto previne arbitrariedades e abusos de poder, sendo tal controle judicial exercível por meio de ação judicial adequada para preservar os princípios que norteiam a gestão pública.

12. As sanções aplicadas de desfavor da agravante foram as seguintes: "*77. Assim, em razão da prática dos atos lesivos tipificados no art. 88, inciso III da Lei nº. 8.666/93 e artigo 5º, incisos I e IV, "d", da Lei nº 12.846/2013 pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94, conclui-se pela aplicação das penalidades de: a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993. b) multa no valor de R$ 3.905.734,97 (três milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos, com fundamento no art. 6°, inciso I, da Lei n° 12.846/3013 c/c com o art. 17 da Decreto 8.240/2015; c) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora ,em meio de comunicação de grande circulação pelo prazo de 1 (um) dia, em edital afixado no estabelecimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e em seu sítio eletrônico pelo prazo de 30 (trinta) dia com fundamento no no art. 6°, inciso II e §5º da Lei n° 12.846/3013 c/c com o art. 18 da Decreto 8.240/2015*.

13. O Contrato nº 1002.00.27.258.00 entre a DECAL BRASIL LTDA e a Petrobrás foi assinado em 25/10/2006 por R$ 30,9 milhões, tendo M. M. F. como procurador. O contrato recebeu 2 (dois) aditivos: o primeiro em 15/01/2008, de R$ 31,6 milhões, e o segundo em 30/07/2009, de R$ 80,3 milhões com vigência até 20/04/2012. A Petrobrás posteriormente resistiu a novas contratações com a empresa, alegando que os valores praticados estavam abaixo do ideal e do mercado. M. M. F., responsável pela parte comercial da empresa, foi tratar do assunto com P. R. C., tendo, ao final, acertado o pagamento de cerca de US$ 870 mil em vantagem indevida. A Petrobras, em seguida, firmou com a DECAL BRASIL LTDA novo contrato no valor de R$ 280 milhões para a prestação de serviços de armazenagem e movimentação de graneis líquidos no Porto de SUAPE. O contrato foi celebrado em 01/05/2012 com prazo de validade de 5 (cinco) anos.

14. M. M. F. foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo, em 05/03/2018, a 13ª VFPR julgado parcialmente procedente a pretensão ministerial e o condenado a pena privativa de liberdade e multa. A narrativa da exordial trouxe que a vantagem indevida havia sido paga por meio de 8 (oito) transferências bancárias efetuadas por ele no exterior que, juntas, totalizaram US$ 870 mil. A sentença, por sua vez, trouxe que o ex-diretor da Petrobrás P. R. C. declarara que a vantagem indevida havia sido acertada diretamente com M. M. F.. O trânsito em julgado operou-se em 17/02/2020 e a pena privativa de liberdade restou fixada em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

15. A alegação da DECAL BRASIL LTDA de desconhecimento das ações de M. M. F. é inverossímil, pois ele era o representante oficial da empresa nas negociações com a Petrobrás, que resultaram em um contrato de R$ 280 milhões. É improvável que tenha agido sem o conhecimento e consentimento da alta administração da empresa.

16. O fato de o MPF ter oferecido denúncia apenas em relação a M. M. F. não implica confirmação de que teria agido sozinho e sem a participação dos executivos da DECAL, mas, tão somente, uma estratégia processual, visto que não se logrou achar indícios suficientes de autoria com aptidão de deflagrar uma ação penal. O delito de lavagem de dinheiro tem por característica o distanciamento do executor dos atos de ocultação ou dissimulação do real beneficiário da conduta.

17. A Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) adota o regime da responsabilidade objetiva, a implicar a desnecessidade de comprovação de dolo ou culpa da empresa. Essa assume os riscos pelos atos praticados por seus prepostos em benefício, ainda que não exclusivo, da empresa.

18. O argumento de ausência de dano à Petrobrás não exime a responsabilidade, apenas impede a condenação por danos específicos. O caso também envolve prejuízos à livre concorrência, pois ao obter um contrato de grande valor, a DECAL BRASIL LTDA ganhou vantagem competitiva indevida e criou barreiras à entrada de novos players no mercado, seguindo padrão similar ao observado com as empreiteiras na Operação Lava Jato.

19. Quanto ao dano reputacional a ser experimentado pela DECAL de publicação da decisão administrativa sancionadora, esse já se concretizou com o ajuizamento da ação penal, que teve repercussão internacional. Em contratações com empresas desse porte, é comum realizar levantamentos abrangentes, incluindo processos formais e notícias em diferentes países, como os processos abertos na Suíça relacionados à Lava Jato. Assim, a não publicação da decisão administrativa da CGU não evitaria o dano reputacional alegado pela empresa, o qual, inclusive, não foi comprovado nos autos.

20. Não há *fumus boni juris*, tampouco, *periculum in mora* que autorizem a realização do controle judicial.

21. Concessão do pedido subsidiário de depósito judicial do valor da sanção de multa com a finalidade de suspensão da sua exigibilidade, devendo a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à comprovação do depósito nos autos da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A vedação prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, em conformidade com o princípio do acesso à justiça e com o direito fundamental à cautelaridade, não impedindo a concessão de tutela de urgência em ação ordinária quando o mandado de segurança for inviável em virtude de o caso exigir dilação probatória.

2. O art. 2º da Lei nº 12.846/2013 estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas e autoriza a aplicação das sanções administrativas quando comprovado o envolvimento da empresa em atos de corrupção praticados por seus prepostos em seu benefício, ainda que não exclusivo, especialmente quando as provas dos autos indicam a sua participação consciente nos ilícitos apurados.

3. A ausência da comprovação do *fumus boni juris* e do *periculum in mora* tem por resultado o indeferimento da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 1º; CPC/2015, art. 1.059; Lei nº 12.846/2013, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.296, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.06.2021; Rcl nº 65.539, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.02.2024.

psr

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do Relatório, Voto Condutor e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RODRIGO TENÓRIO

Desembargador Federal

Processo: **0809667-58.2024.4.05.0000**
Assinado eletronicamente por:
RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 05/02/2025 12:05:31
Identificador: 4050000.49031621

Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.trf5.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

25020512021536600000049139345